# CAPÍTULO II — DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

> Dispositivos da LGPD alterados pela Lei nº 13.853/2019 neste capítulo: art. 7º (Seção I) e art. 11 (Seção II). Os §§ 1º e 2º do art. 7º foram suprimidos por estarem revogados (art. 3º da Lei nº 13.853/2019).

*Lei nº 13.853/2019 — **Art. 2º** A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

## Seção I — Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

**Art. 7º** .....

. . .

VIII - para a **tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**;

. . .

**§ 7º** O **tratamento posterior** dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo **poderá ser realizado para novas finalidades**, desde que observados os **propósitos legítimos e específicos** para o novo tratamento e a **preservação dos direitos do titular**, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.

## Seção II — Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

**Art. 11.** .....

. . .

II - .....

. . .

f) **tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**; ou

. . .

**§ 4º É vedada** a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de **dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica**, **exceto** nas hipóteses relativas a **prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde**, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

I - a **portabilidade de dados** quando solicitada pelo titular; ou

II - as **transações financeiras e administrativas** resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo.

**§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde** o tratamento de dados de saúde para a prática de **seleção de riscos** na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.